

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA DE MAYAGUEZ

REY ANTONIO QUILES CUEVAS y NADYA
IVETTE PEREZ BATISTA
Demandante

v.

FREDDY SALLENT AQUINO, MARY ANN
SANCHEZ CASIANO y la SLG compuesta por
ambos, etc.
Demandados

ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE
HACIENDAS DEL CLUB GOLF Y
PLAYA, INC.
Interventor

CIVIL NÚM: CB2025CV00256

SOBRE: INJUNCTION ESTATUTARIO

MOCION INFORMATIVA y OTROS EXTREMOS

AL HONORABLE TRIBUNAL:

Comparece el Municipio Autónomo de Cabo Rojo, por conducto de su representación legal que suscribe y muy respetuosamente EXPONE, ALEGA Y SOLICITA:

1. En el caso de autos se presenta esta Moción para aclarar los planteamientos de los codemandados, Freddy Sallent Aquino y Mary A. Sánchez Casiano, y parte interventora, Asociación de Propietarios de Haciendas del Club Golf y Playa, Inc., en sus mociones presentadas el 4 de noviembre de 2025 y 7 de noviembre de 2025, respectivamente con relación a la Recomendación Municipal Consulta de Construcción (SUMAC Núm. 74, anejo I). Veamos.
2. La parte demandante presentó escrito titulado Moción Urgente Solicitando se Ordene la Paralización de la Obra (SUMAC 71).
3. Este Honorable Tribunal el 3 de noviembre de 2025, dictó una orden en la que paralizó toda obra y trabajo, hasta la determinación final del caso, so pena de desacato.

4. En reacción a dicha Orden, los codemandados Freddy Sallent y Mary A. Sánchez presentaron el 4 de noviembre de 2025 (SUMAC Núm. 74), moción de reconsideración indicando entre otros argumentos, que el Municipio Autónomo de Cabo Rojo emitió su endoso a la variación el 17 de junio de 2025, por lo que los demandados solo han realizado obras de terminación para cumplir con dicho endoso.

5. La parte interventora, Asociación de Propietarios de Haciendas del Club Golf y Playa, Inc., también reaccionó y presentó el 7 de noviembre de 2025 ,moción informativa indicando entre otras cosas, que resulta sorprendente que el Municipio haya emitido esa autorización cuando conoce sobre la existencia de este caso, y cuando el director de esa misma oficina, el Sr. Carlos Rivera Pérez, fue el primer testigo en la vista de interdicto celebrada dos semanas antes de la expedición de la autorización, y reconoció la ilegalidad de la construcción. Además, indica que en la moción de reconsideración presentada por el matrimonio Sallent-Sánchez (SUMAC Núm. 74), solicita que se deje sin efecto la orden de paralización por dos razones principales, siendo una de las razones porque la construcción impugnada fue aprobada mediante variación emitida el 17 de junio de 2025.

6. Ahora bien, el documento titulado Recomendación Municipal Consulta de Construcción fue emitido por la Oficina de Ordenamiento Territorial del Municipio de Cabo Rojo. El cual, fue anejado en la Moción de Reconsideración (SUMAC Núm. 74) presentada por los codemandados, Freddy Sallent y Mary A. Sánchez, como su Anejo I.

7. En dicho documento, la Oficina de Ordenamiento Territorial por conducto de su Director Luis López **emitió una recomendación escrita** al director de la Oficina de

Permisos y Reglamentos Internos , quien decidirá la aprobación o denegación de la solicitud de endoso para ampliación, caso 2025-631881-CCO-015432.

8. La solicitud de endoso del caso 2025-631881-CCO-015432 fue evaluada por el Comité de Permisos compuesto por Gustavo Colberg, Abraham Rodríguez y Luis López.

9. La recomendación emitida el 17 de junio de 2025 (SUMAC 74 anejo 1) NO es un permiso de construcción, NO es un permiso de ampliación en el Caso: 2025-631881-CCO-015432, NO es un endoso, NO es una autorización y NO es una determinación final para la variación solicitada por la parte codemandada, Freddy Sallent y Mary A. Sánchez. Y está sujeta a que se cumpla con las condiciones especiales y determinación plasmadas en el mismo documento.

10. El Código Municipal de Puerto Rico, Ley Núm. 107 del 14 de agosto de 2020, según enmendada, en su Artículo 6.016 — Oficina de Ordenación Territorial; Oficina de Permisos y Reglamentos Internos, dispone entre otros asuntos que :

....El Comité de Permisos evaluará las distintas autorizaciones o permisos que requieran variaciones de construcción o de instalación de rótulos y anuncios, excepciones, o determinaciones sobre usos o estructuras no conformes legales, y emitirán su recomendación escrita al Oficial de Permisos, quien decidirá la aprobación o denegación de tal acción.....

11. El director de la Oficina de Permisos y Reglamentos Internos, el Sr. Carlos Rivera Pérez no ha aprobado, ni denegado la solicitud de endoso para el caso 2025-631881-CCO-015432.

12. La parte codemandada, Freddy Sallent y Mary A. Sánchez no cuenta con el permiso de variación para la ampliación en el caso: 2025-631881-CCO-015432.

POR TODO LO CUAL, solicitamos y suplicamos muy respetuosamente de este Honorable Tribunal, tome conocimiento de lo anterior; con cualquier otro pronunciamiento que en derecho proceda.

CERTIFICO: Que copia fiel y exacta de este escrito fue notificada electrónicamente por SUMAC a todas las partes de récord en el presente caso.

RESPECTUOSAMENTE SOMETIDO, en Cabo Rojo, P.R. a 10 de noviembre de 2025.

f/LCDA. NORMA T. RIVERA LÓPEZ

RUA 13,340

Dirección física: Calle Rius Rivera # 12 Cabo Rojo, P.R.

Dirección Postal: Apt. 163 49 Carr. 307

Boquerón, PR 00622-9768

Tel. 787-438-5645

E-mail: n.rivera_lopez@hotmail.com